아. 특수교육 관련서비스 및 정당한 교육편의 지원 강화

▲「특수교육법」 제28조(특수교육 관련서비스), ▲동법 「시행령」 제24조(치료지원), ▲동법 제25조(지원인력), ▲동법 「시행규칙」 제5조(지원인력의 역할 및 자격), ▲「병역법」 제33조의2(복무기본교육 및 직무교육 등), ▲동법 「시행령」 제67조(사회복무요원의 복무기본교육 및 직무교육 등), ▲「특수교육법」 제21조(통합교육), ▲「특수학교시설·설비기준령」 제5조(안전 및 편의시설·설비의 종류 및 기준), ▲「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제14조(정당한 편의제공 의무), ▲「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제3조(편의시설 설치의 기본원칙), ▲「학교생활기록 작성 및 관리지침」 별지 제9호(교과학습발달상황 평가 및 관리)

1) 목적

○ 특수교육대상학생의 교수·학습, 신변처리, 급식, 등·하교 등의 교내·외 활동을 지원하는 특수교육지원인력 운영을 통해 특수교육대상학생 교육 참여 확대

○ 특수교육대상학생의 치료지원을 통한 학습 효율성 제고 및 일상생활 기능 향상

○ 각급학교 장애학생의 이동권 보장 및 통합교육을 위한 정당한 편의제공

2) 운영내용

가) 특수교육지원인력 운영

○ **특수교육지원인력 운영·관리 강화**

- 특수교육지원인력 운영 길라잡이 제공
- 특수교육지원인력이 필요한 중도중복장애 학생 우선 지원
  - 지원인력 1인당 특수교육적 보조가 필요한 학생 2~3명 지원 (단, 중증장애의 경우 1명도 가능)
  - 부득이한 경우를 제외하고, 학급당 지원인력이 2명 이상 배치되지 않도록 유의
- 특수교육지원인력 채용 시 장애인학대, 성범죄 등 범죄 이력 조사 등을 통해 자격조건 관리 강화
- 특수교육지원인력이 교사의 지시에 따라 처리하여야 할 업무 명확화
- 학년초 지원학생에 대한 장애특성 및 지원 방법, 특이사항 등 지원인력에게 사전 정보공유 실시
- 특수교육실무원 업무일지는 단위학교별 관계자 간 협의를 통해 운영 방법 및 개선 방법 결정운영
- 매년 2회(2·8월 중) 교육지원청 교육공무직 담당부서의 실시 공문에 의하여 교육공무직원 근무성적평정 실시
- 특수교육실무원 순환근무제 시행('26.9.1.자 정기 전보)

참고 특수교육 지원인력의 업무

【근거】「장애인 등에 대한 특수교육법 시행규칙」제5조(지원인력의 역할 및 자격) 제1항

❖ **담당교사의 지시에 따라 특수교육대상학생의 교수·학습활동, 신변처리, 급식, 교내·외 활동, 방과후 활동, 등·하교 지도 등에 대하여 보조 역할을 담당**

※ 방과후학교(돌봄교실 포함)프로그램 지원도 특수교육 지원인력이 담당하는 '특수교육대상학생의 교육 및 학교활동'에 해당

[법제처 법령해석 결과 안내, 교육부 특수교육정책과-4022('18.8.20.)]

❖ **(주요 업무) 특수교육대상자의 교육과 학교 활동에 대한 보조 역할 담당**

※ 교사의 고유 업무인 수업 및 학생지도, 평가, 상담 등을 대신할 수 없음

- **(교수·학습활동 지원)** 학습자료 및 학용품 준비, 이동 지원, 교실과 운동장에서의 학생활동 보조, 학습자료 제작 지원 등
- **(개인 욕구 보조)** 용변 및 식사지도 등 신변처리, 보조기 착용, 의복 착·탈의, 건강보호 및 안정된 학교생활을 위한 지원 활동
- **(학교 적응 지원)** 적응행동 촉진 및 부적응 행동관리 지원, 또래와의 관계 형성 지원, 행동지도를 위한 프로그램 관리 등

- **(사회복무요원 배치 시)** 해당 요원의 전공과 적성, 특수교육대상학생의 장애유형과 특성, 성별 등을 종합적으로 고려하고, 교육지원청 특수교육지원인력 담당부서와 사회복무요원 담당부서 간 사전협의 권장

참고 사회복무요원 관련 규정

【참고】사회복무요원 관련 규정

❖ **사회복무요원 소집업무 규정**: 사회복무요원의 전공과 적성 고려한 배치

- 제25조(특정 자격·전공자등 복무기관 및 복무분야 지정) 지방병무청장은 「별표 4」의 복무기관의 복무분야에 대한 소집통지를 할 경우 그 소집 월의 통지 범위에 있는 사람 중에서 「별표 4」의 소집순위에 구체적으로 밝힌 자격·면허소지자, 관련학과 전공자를 직권으로 선발하여 해당 복무기관의 복무분야에 소집 통지할 수 있다
- [별표4] 특정자격·전공자 등 소집 순위: 장애학생 활동 지원 분야
  - (1순위) 특수교육 등 관련학과 전공자 또는 자격 취득자
  - (2순위) 교대·사범대 재학 및 졸업자, 교사 자격 취득자

❖ 사회복무요원 복무관리 규정: 장애학생 폭행 등 사회적 물의를 일으킨 자 재배치 금지

- 제35조(복무기관 재지정) 제10항: 제1항부터 제9항까지에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 각 호에서 정한 복무기관 및 복무분야(이하 이 항에서 "복무기관"이라 한다)로 재지정 할 수 없으며, …

  5. 장애학생 폭행 등으로 사회적 물의를 일으킨 사람은 특수학교(「초·중등교육법」 제2조에 따른 특수학교를 말한다. 이하 같다), 초·중·고등학교 및 교육(지원)청

○ 남학생과 중증장애학생 지원에 우선 배치

○ 교육·사범대학 또는 특수교육 관련 학과 전공자 사회복무요원을 특수학교(급) 장애 학생 활동 지원 분야에 우선 배치 -「사회복무요원 소집업무 규정」

• 장애학생 폭행 등 사회적 물의를 일으킨 사회복무요원이 학교 또는 교육지원청에 재배치 되지 않도록 유의 -「사회복무요원 복무관리 규정」

- **(한시적 자원봉사자 운영)** 특수교육대상학생의 교육활동 지원을 위한 봉사자로서 근로기준법상의 근로자가 아님(봉사·위촉직이므로 4대보험 가입대상자가 아님)

• 안전사고 발생 시 지원을 위한 구체적인 지원 방안(상해보험 가입 등) 마련

※ 자원봉사자는 근로기준법 상의 근로자가 아니고 위촉직에 해당하므로 모집 시 근로관계로 오해할 수 있는 용어 사용을 금지하고 근로계약서를 작성하지 않음

○ **특수교육지원인력 역량 강화**

- **특수교육실무원, 희망일자리 등**

• **신규 채용인력의 경우 연 30시간 이상 직무교육 의무** 실시(교육지원청, 학교 단위 연수, 원격연수 포함)

※ 직무교육 내용: 장애이해와 장애학생 인권보호, 장애유형별 일상생활 보조 방법(점자 및 보행지도, 기초 수어, 보조공학기기 관리 및 정보화 지원 역량 등), 위기행동 대응방법, 복무규정 등

※ 신규 채용된 지원인력은 채용일로부터 1주일 이내에 소속 학교(기관)에서 직무교육 실시

※ 단위학교, 교육지원청 단위 연수 계획 수립시 실습형 교육 연수 확대

• 기 배치된 지원인력의 경우, 직무 향상을 위하여 **교육지원청 또는 단위학교별 연15시간 이상 특수교육 관련 직무교육** 실시

※【국립특수교육원】특수교육 지원인력 역량 강화(기본, 고급) (원격)

• 학교 현장의 요구를 반영하여 프로그램을 구성하되 장애 특성을 고려한 지원 방법* 포함한 맞춤형 연수 실시

* (시각장애) 점자, 보행지도, (청각장애) 기초수어, (공통) 보조공학기기 관리 등

• 교육현장 관계자 역할 이해 및 협력 증진을 위한 관련 연수 또는 정기 협의회** 실시

** 교육현장 관계자(학교관리자, 특수교사, 일반교사, 보호자, 지원인력 등) 간 상대의 역할을 이해하고 업무 효율성 증진을 위해 함께 참여하는 연수 또는 협의

- **사회복무요원 배정**

공립학교	요청	교육지원청	요청	지방병무청	통보	교육지원청
복무분야별 필요인원 산출	⇨ 매년 1~2월중	복무분야별 필요인원 취합	⇨ 매년 1~2월중	필요성 등 조사 배정 인원 결정 (3월중)	⇨ 매년 3~4월중	배정통보 결과 확인

• 사회복무요원의 전공과 적성, 특수교육대상학생의 장애유형 및 특성과 성별(남학생 배정) 등을 종합적으로 검토하여 배치

- **(신규요원) 배치 3개월 이내 16시간 이상 직무교육 실시**

  국립특수교육원 '사회복무요원 장애학생 활동지원 역량 강화(기본)' 과정 수강

  ※ 방학기간 중 '사회복무요원 장애학생 활동지원 역량 강화(기본)' 과정을 수강할 경우에도 배치 3개월 이내에 수강을 완료하여야 함

- **(기존요원) 직무교육 시 방학기간을 활용하여 연 2회 이상 직무교육 실시**

  국립특수교육원 '사회복무요원 장애 학생 활동지원 역량 강화(고급)' 과정 수강

- **(연수시간 보장)** '사회복무요원 장애학생 활동지원 역량 강화(기본,고급)' 과정 수강 시에는 별도의 연수 기간*을 지정하며, 연수 기간 근무 인정 및 각종 임무에서 제외

  * ① 기본 과정 수강 시 최대 5일, ② 고급 과정 수강 시 최대 3일

  ※ 교내에서 원격교육 과정을 수강하기 위해, PC, 태블릿 등을 지원할 수 있도록 노력하며, 학교 사정으로 교내 수강이 어려울 경우 자택에서 수강할 수 있도록 '교육(직무교육)'으로 복무상황을 처리할 수 있음. 단, 자택에서 수강 시 일과시간 중 원격강의 미수강 및 개인 여가생활 적발 시에는 병역법 시행령 제65조의6제5호에 규정된 '임무 수행 태만'으로 간주하여 연장 복무 조치 가능

【참고】 사회복무요원 직무교육 실시 근거와 내용

❖ 사회복무요원 직무교육 실시 관련근거

- 「병역법」 제33조의2(복무기본교육 및 직무교육 등)
- 「병역법 시행령」 제67조(사회복무요원의 복무기본교육 및 직무교육 등)

❖ 장애학생 활동 지원 분야 사회복무요원 직무교육 내용

- 시도교육청과 학교의 여건을 고려하여 직무교육과정(안)을 수립하여 추진하되, 장애 인권교육과 장애학생 활동지원 업무*에 대한 교육을 포함하여 실시

※「사회복무요원 복무관리 규정」[별표1] 사회복무요원 분야별 임무 및 복무형태 등
: (세부업무) 학습활동, 일상생활지원, 보행 및 이동 지원, 운동 및 재활 지원, 차량 승하차·식사 지도 등

○ **특수교육지원인력 운영 다양화**

- 특수교육 전공 대학생 교육실습 확대, 교육봉사 등 실시
- 한시적 자원봉사 영역 및 지원 인력 확대 노력

나) 치료지원 내실화

○ **치료지원 대상 학생 선정 및 치료지원 계획 수립 시행**

○ **특수교육대상자에 대해 적합한 치료지원 영역을 선정하여 국가면허 또는 등록 및 공인된 자격 소지자가 제공**

- 특정한 장애 유형의 특수교육대상학생에게 필요한 물리·작업·언어치료, 청능훈련,

보행훈련, 심리·행동적응훈련 등의 기타 특수교육 관련서비스 제공

- 치료지원 대상자의 치료지원 내용, 방법, 발달사항에 대한 기록 관리 철저

○ **치료지원 서비스 격차 완화 및 질 관리를 위한 여건 개선**

○ **치료지원 제공기관에 대한 현장 점검 강화**

- 치료지원 제공기관 명단 파악 및 정기 현장점검 실시(연 1회 이상)
- 특수교육 관련서비스 제공기관·단체에 대한 장애인학대, 성범죄 경력자 점검·확인 및 결과보고(연 1회 이상)

○ **치료지원 제공기관 인증 확대**

- 치료지원전자결제카드(디딤카드) 이용 홍보 및 등록기관 확대를 위한 지속 노력
- 치료지원전자결제카드(디딤카드) 적정 사용 안내 및 지속 점검

다) 정당한 교육편의 제공

○ **각급학교 장애인 편의시설 확충**

- 장애인 편의시설 설치 기준에 관한 교육을 통해 각급학교 편의시설 적정 설치율* 제고

  * 적정 설치율: 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표1]에 따른 설치기준을 전부 충족하여 설치한 비율

  단순 설치율: 해당 편의시설을 설치하였으나 설치기준에 미달한 비율

- 국립특수교육원(원격, 장애인 편의시설의 이해)과 한국장애인개발원(집합/원격, 편의증진 공무원 전문교육)에서 실시하는 교육 적극 참여
- 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 구축

  ※「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의 2('22. 7. 28. 시행)

- 장애인 편의시설 설치현황 실태점검 및 연차별 개선계획 수립·시행

  • 점검결과 개선이 필요한 경우 지원 예산 확보

○ **특수교육대상학생의 통학 편의 지원**

- 통학차량, 통학비, 통학지원인력 등

  ※ 특수학교 통학차량 운영 시 「도로교통법」 제53조의3(어린이통학버스 운영자 등에 대한 안전교육)에 따라 운영자(학교장), 운전자, 통학지원인력의 안전교육 의무 이수

- 특수교육대상학생의 현장체험활동, 수련회 등 학교 밖 활동 포함
- 교육활동 중, 통학버스 등 안전사고 예방 교육
- 안전사고 발생 시 대처 방안 마련 등

○ **특수교육 보조공학기기 지원 체계 강화**

- 특수교육지원센터 장애유형별 맞춤형 보조공학기기 확충 및 지원, 관리 철저

  ※ 2026 충남 특수교육 주요 사업 계획(보조공학기기 지원계획) 참조

  ※ '특수교육 보조공학기기 운영 매뉴얼(교육부·경상남도교육청, 2017)' 활용

- 특수교육대상학생과 담당교사가 보조공학기기를 교수·학습에 효과적으로 활용할 수 있도록 현장 지원 강화
- 충남보조기기센터와 연계하여 맞춤형 서비스 제공

특수학교 및 교육지원청 조치사항

① 치료지원대상학생 선정 및 치료지원 계획 수립·시행

- 언어재활사를 배치하여 지원하는 교육지원청은 언어재활사에 대한 연수계획 수립·시행
- 치료지원 및 기타 특수교육관련서비스 제공 현황 조사('26. 7.)

② 치료지원 제공기관 인증 확대 및 현장점검 강화(연 1회 이상)

- 특수교육 관련서비스 제공기관·단체에 대한 장애인학대, 성범죄 경력자 점검·확인 및 결과 보고('26. 10.)

③ 특수교육지원인력 운영·관리 철저

- 장애학생 교육여건 개선을 위해 특수교육 지원인력의 연차적 배치 확대 및 복무·관리 철저
- 특수교육 지원인력 운영 지침(연수계획 포함) 수립 및 지원인력 배치기관 교직원 대상 연수 강화
- 특수교사가 특수교육지원인력(특수교육실무원, 사회복무요원, 희망일자리, 자원봉사자 등) 관리 관련 업무(복무관리, 급여 등)를 하지 않도록 함
- 학년초 지원학생에 대한 장애특성 및 지원 방법, 특이사항 등 지원인력에게 사전 정보 공유 실시
- 단위학교 및 교육지원청 특수교육지원인력 연수 계획 수립시 실습형 직무연수를 권장하며 특수교육지원인력의 의견을 반영하도록 함
- 특수교육실무원 업무일지는 단위학교별 관계자 간 협의를 통해 운영 방법 및 개선 방법 결정
- 특수교육실무원에게 방학 중 개학준비일로 연간 6일(여름방학 3일, 겨울방학 또는 봄방학 3일)을 부여하도록 함. 다만, 개학준비일은 개학 전에 연속해서 사용함을 원칙으로 함
- 학습휴가는 학교 업무에 지장이 없는 재량휴업일, 현장체험학습일, 방학 중 근무일에 사용함을 원칙으로 함

  * 근거:「2020년도 충청남도교사노조 단체협약 제53조 9항」특수교육지원인력 관리 업무를 특수교사가 담당하지 않도록 지도한다./「2023년도 전국교직원노동조합충남지부 노사협의 제11조」사회복무요원의 근무상황 관리(인거비 산정 등)는 특수교사가 담당하지 않도록 지도한다./2025년도「전국학교비정규직연대 단체협약 제12조 15항, 17항」특수교육실무원에게 방학중 개학준비일로 연간 6일을 부여한다. 학습휴가는 학교 업무에 지장이 없는 근무일에 사용함을 원칙으로 한다

④ 사회복무요원 배치·관리 및 교육 강화

- 사회복무요원은 남학생을 담당하도록 배치하여 여학생 지원에 따른 민원 발생 예방
- 사회복무요원 배치 관련 규정 준수 확인 철저

※ 사회복무요원 소집업무 규정 제24조(사회복지시설 등의 지정 제한) 확인

- 특수학교 배치 사회복무요원 대상, 병무청 복무지도관의 현장 점검 실시(연 2회)
- 신규배치 사회복무요원들의 업무 적응을 위해 위탁교육에 참여할 수 있도록 적극 협조

⑤ 사회복무요원, 희망일자리, 자원봉사자 등 다양한 특수교육지원인력 활용 노력

⑥ 특수교육지원인력 복무 및 부재시 대체인력 확보를 위한 지역별(학교별) 인력풀 구축

⑦ 학업성적관리시행지침에 장애학생 평가 조정 시행 점검

⑧ 장애학생에 대한 평가 조정이 학교생활기록 작성 및 관리지침 별표9(교과학습 발달상황 평가 및 관리)에 따라 원활하게 이루어지도록 지원 철저

⑨ 특수교육대상학생에 대한 효과적인 학교단위 평가 계획을 마련할 수 있도록 조치

⑩ 장애학생 평가조정 지원을 위한 학교별 학업성적관리위원회의 역할 강화

⑪ 장애인 편의시설 설치현황 정보공시 안내('25.5.)

⑫ 각급학교 장애인 편의시설 설치현황 전수 조사 결과 제출('25.11.)

⑬ 장애인 편의시설 설치 점검 및 설치 미흡 학교를 우선하여 연차별 개선 계획 수립, 예산 확보, 개·보수 추진